

Estrategias de entrada en los mercados exteriores

Antonio Correias

Contratos internacionales

Introducción

- Fundamentos de la contratación internacional
- Análisis del contenido de un contrato
- Tipos de contratos internacionales:
 - Compraventa
 - Agencia
 - Distribución
 - Joint-Venture
 - Franquicia
 - Transferencia de tecnología
- Resolución de conflictos

Fundamentos del contrato internacional

Acuerdo libre entre dos partes con domicilio en países distintos, que genera una relación jurídica de naturaleza comercial y un compromiso a ser cumplido.

Peculiaridad de los contratos internacionales: conexión con diversos ordenamientos jurídicos e instancias.

Contenido de un contrato internacional

Partes contratantes Persona física/Persona jurídica
Objeto-Causa Bienes/Servicios
Precio Divisa
Forma de pago, garantías
Condiciones de entrega Incoterms
Mercado objetivo País
Ley aplicable Ordenamiento jurídico
Resolución de conflictos Tribunales/Arbitraje

Tipos de contrato: la compraventa internacional

Compraventa de un producto o servicio entre dos empresas ubicadas en países distintos.

Convenio de Viena de 1980.

Contrato de compraventa internacional

Vendedor

Entrega del producto
Puesta a disposición
Adecuación a lo pactado
Sin reclamaciones de terceros

Comprador

Pago
Recepción

Contrato de agencia comercial internacional

Una empresa (agente) es contratada para promover y realizar operaciones comerciales por cuenta y en representación de otra (mandante o empresario principal) ubicada en otro país.

El agente es autónomo, libre en la organización de su actividad.

Las ventas que concluye son en nombre y por cuenta del empresario principal (mandante).

De forma continuada en el tiempo, no puntual. (Vs. comisionista)

El agente es remunerado con una comisión.

El mandante es el responsable del riesgo de la operación.

Contrato de agencia internacional

Agente

Actuar con diligencia
Rendir cuentas al mandante
Ética comercial
Confidencialidad

Mandante

Pago de la comisión del agente
Eventual exclusividad

Contrato de distribución internacional

- Contrato por el que una empresa (distribuidor) importa los productos de otra (exportador) ubicada en otro país y los revende en un determinado territorio.
- Elementos fundamentales:
 - Determinar los productos o servicios.
 - Área geográfica de la distribución.
 - Objetivos mínimos de compra.
 - Eventual exclusividad.
 - Distribuidor responsable civil.

Joint-Venture

- Acuerdo de colaboración entre dos empresas de países diferentes, por el que una sociedad se hace partícipe de la otra.
- Finalidad de colaboración técnica, financiera y comercial en un determinado mercado de forma continuada.
- Ventajas:
 - Se preserva la individualidad
 - Mayor capacidad negociadora
 - Economías de escala

Franquicias internacionales

Una empresa (franquiciada) adquiere el derecho a comercializar productos de otra (franquiciador), que está en otro país y que además le transmite know how, a cambio de una contraprestación.

Filial propia en ese país.

Contrato de transferencia de tecnología

- Una empresa (licenciador) cede a otra, en otro país, tecnología y know how a cambio del pago de un royalty.
- Actividades objeto de transferencia de tecnología:
 - Patentes (explotación legal exclusiva de invento).
 - Diseños industriales
 - Marcas
 - Know-how (confidencialidad por contrato)

Síntesis de algunos contratos internacionales

Resolución de conflictos

- Principios generales de buena fé, autonomía de la voluntad y respeto al orden público.
- Vías de resolución de conflictos:
 - Acuerdo extrajudicial
 - Arbitraje
 - Cámaras de Comercio
 - Rapidez
 - Confidencialidad
 - Vía judicial

"La necesidad de materializar las transacciones comerciales internacionales en un documento - el contrato internacional."

Alfonso Ortega - Profesor de Derecho Internacional Privado

Conclusiones

Contratos internacionales

1. Ofrecen seguridad jurídica y establecen derechos y deberes de ambas partes.
2. Peculiaridad internacional de conexión entre dos ordenamientos jurídicos.
3. Regidos por el principio de la buena fé, autonomía de la voluntad y orden público.

El uso de contratos
proporciona a la empresa
seguridad en su
internacionalización y un
canal de resolución de
conflictos.

¡Gracias!

Contacto:

- Email: correastrojas@gmail.com
- [LinkedIn](#)